

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย สม พงศ์ วงศ์วนพัฒน์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 157, มาตรา 162

ป่าไม้เขตได้ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเจ้าหน้าที่คัดเลือกไม้ที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจประเภทไม้แก่งัดมีขนาดโตเกินขนาดจำกัดมากและอยู่ในวัยเสื่อมโทรมหรือยอดไม้สมบูรณ์และให้ตีตราคัดเลือกอนุญาตให้ตัดฟันไม้เพื่อบำรุงป่า หรือ บร. กับทำบัญชีคัดเลือกไม้เสนอผู้บังคับบัญชาแล้วป่าไม้เขตจะได้ประมวลหาผู้รับจ้างตัดโค่นและซื้อไม้ดังกล่าว โดยแต่งตั้งให้จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 ไปทำการตรวจวัดตีตรารัฐบาลขาย หรือ รข. เป็นการอนุญาตให้ชักลากไม้ได้ โดยจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 จะต้องตีตราเฉพาะไม้ที่มีตรา บร. เท่านั้น และจะต้องตรวจดูว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตราต้นไม้ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง จะตีตรา รข. ไม่ได้ และจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แต่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กลับตีตราไม้ที่ดีมีค่าทางเศรษฐกิจเป็นการขัดคำสั่ง ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เกิดความเสียหายแก่กรมป่าไม้และ รัฐเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ทำบัญชีสำรวจคัดเลือกตีตราไม้เสนอ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่เป็นความจริง จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารดังกล่าว จึงมีความผิดฐานรับรองเป็นหลักฐานว่าได้กระทำการตามที่ระบุในเอกสารขึ้นอันเป็นความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 162(1) จำเลยที่ 16 ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 17 เป็นกรรมการ ได้ทำสัญญาตัดฟันไม้และซื้อไม้เหล่านั้นกับกรมป่าไม้ โดยจำเลยที่ 16 ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการตัดฟันไม้แทน และจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 ได้ตัดตราไม้ที่ยังไม่มีตรา บร. แสดงว่าเป็นไม้ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกิดความเสียหายแก่กรมป่าไม้และรัฐตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และการที่จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสารได้ทำบัญชีรับรองเป็นหลักฐานว่าตน ได้ตัดตรา รข. บนไม้ที่มีการคัดเลือกแล้วทุกต้น อันเป็นความเท็จ จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 จึงมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(1) ด้วย ขณะที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตัดตรา บร. คัดเลือกไม้ที่จะทำการ โค่น จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ประมูล โค่นไม้และซื้อไม้ได้ ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 16 และ ที่ 17 เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และจำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 ตัดโค่นไม้ที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตัดตราไว้ตามสัญญาจ้างตัดโค่นและขายไม้ที่ทำไว้ จำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 จึงไม่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึงที่ 15 อย่างไรก็ดีปรากฏว่า ไม้ที่ตัดโค่นบางส่วนไม่มีตราของทางราชการใด ๆ เลย จำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 จึงมีความผิดฐานร่วมกันทำไม้ และมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดย ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกจำเลยทั้งสิบห้าในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 15 ตามเดิม และเรียกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 16 และที่ 17 ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 5, 6, 7, 11, 69, 73, 74 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 5, 6, 9, 14, 31, 35 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91, 157, 160, 162 และริบของกลางทั้งหมด เว้นแต่ค้อนรูปรอยตราประจำตัวและรูปรอยดวงตราของทางราชการกรมป่าไม้ให้คืนเจ้าของ

จำเลยทั้งสิบเจ็ดให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 10 ถึงแก่ความตายศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 10 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162(1) เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบจำคุกคนละ 3 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จจำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 5, 6, 7, 11, 69, 73, 74 การกระทำเป็นความผิดสองกรรมให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานตัดฟันไม้หวงห้าม จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 17 คนละ 5 ปี ปรับคนละ 100,000 บาท ฐานมีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 17 คนละ 5 ปี ปรับคนละ 100,000 บาท สำหรับจำเลยที่ 16 เป็นนิติบุคคลฐานตัดฟันไม้หวงห้ามปรับ 200,000 บาท ฐานมีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองปรับ 200,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 1 (ที่ถูกเป็นจำเลยที่ 2) ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 คนละ 5 ปี จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 17 คนละ 10 ปี ปรับคนละ 200,000 บาท และปรับจำเลยที่ 16 เป็นเงิน 400,000 บาท สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 17 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ส่วนจำเลยที่ 16 ไม่ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์สินบังคับคดีส่วนไม้ของกลางนั้น

นอกจากไม่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2536 มีคำสั่งให้เพิกถอนการอายัดให้
ริบเสียทั้งสิ้น ข้อหาอื่นให้ยกขึ้นก่อนรื้อปรอยตราประจำตัวและรื้อปรอยตราของทาง
ราชการกรมป่าไม้แก่เจ้าของ

โจทก์ทั้งสองสำนวน จำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 17 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11
ถึงที่ 15 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญากับให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 16 และ
ที่ 17 ในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ด้วย ไม่ริบไม้ของกลางทั้งหมดนอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า กรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองจัดการป่าบนรากฐานของอเนก
ประโยชน์ให้ผลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดวัตถุประสงค์
และแนวทางปฏิบัติปรากฏตามเอกสารหมาย จ.13 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 และจำเลยที่
11 ถึงที่ 15 เป็นข้าราชการป่าไม้สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง กรมป่าไม้ จำเลยที่
2 ถึงที่ 4 ได้รับคำสั่งจากป่าไม้เขตแม่สะเรียงให้ทำหน้าที่คัดเลือกไม้บำรุงป่า โดยให้
คัดเลือกไม้ที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้สองนาง ไม้ตายภาค ไม้ยอดด้วยออก
โดยให้ปฏิบัติตามโครงการทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เอกสารหมาย จ.13 ข้อ 7 เมื่อคัดเลือกได้แล้วให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตราคัดเลือก
อนุญาตให้ตัดฟันไม้เพื่อบำรุงป่าหรือ บร. และตีตราประจำตัวหรือ ต. โดยจำเลยที่ 2
ตีตรา ต.5950 ตราบร.136 จำเลยที่ 3 ตีตรา ต.5729 ตรา บร.137 จำเลยที่ 4 ตีตรา
ต.5954 ตรา บร.138 และตีตราเลขเรียงต้นเป็นลำดับไป จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้ตีตรา

บร. เสร็จแล้วได้ทำบัญชีคัดเลือกไม้เสนอป่าไม้เขตแม่สะเรียง แล้วป่าไม้เขตแม่สะเรียงได้ประมูลหาผู้รับจ้างตัดโค่นและซื้อไม้ดังกล่าว จำเลยที่ 16 โดยจำเลยที่ 17 เป็นผู้ประมูลและซื้อไม้ดังกล่าวได้ ได้ทำสัญญากับป่าไม้เขตแม่สะเรียง รวม 3 ฉบับ ปรากฏตามสัญญาจ้างตัดโค่นตัดทอนและขายไม้สักและไม้กระยาเลยที่ตัดเพื่อบำรุงป่าออกจากโครงการทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารหมาย จ.62 จ.63 และจ.64 ในการตัดโค่นตัดทอนไม้และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ จำเลยที่ 17 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 16 ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 กระทำการแทนในการตัดไม้จะต้องตัดไม้เฉพาะต้นที่มีการประทับตรา ต.และ บร. เท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 16 ตัดโค่นไม้แล้ว ป่าไม้เขตแม่สะเรียงได้แต่งตั้งจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 ให้ไปทำการตรวจวัดและตีตรา รข. ในการตีตรา รข. เป็นการอนุญาตให้ชักลากไม้ได้ และจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 จะตีตรา รข. ได้เฉพาะต้นไม้ที่ตีตรา ต.และ บร.เท่านั้นและในการตีตรา รข. ดังกล่าวจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 จะต้องตรวจดูว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตราต้นไม้ถูกต้องตามเอกสารหมาย จ.13 ข้อ 7 หรือไม่ หากไม่ถูกต้องจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 จะตีตรา รข. ไม้ นั้นไม่ได้และจะต้องรายงานให้ป่าไม้เขตแม่สะเรียงทราบขณะที่จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 ตีตรา รข. อยู่ นั้น ได้มีราษฎรร้องเรียนต่อพลเอกหาญ ลีนาพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า การตัดโค่นไม้ในโครงการทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นการทำลายป่าไม้เซื่บำรุงป่าวันที่ 13 มีนาคม 2530 พลเอกหาญ ลีนาพันธ์ ได้มีคำสั่งที่ 131/2530 แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยทางวิชาการเกี่ยวกับการตัดไม้ตามโครงการทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้วินิจฉัยว่าการดำเนินการตามโครงการนี้โดยเฉพาะการคัดเลือกไม้และการตัดไม้ตามโครงการ เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือตามหลักการทดลองทางวิชาการหรือหลักการตัดไม้บำรุง

ป่าหรือไม่เพียงใด ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.14 โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวงศ์ คณบดี คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และมีกรรมการอื่นอีก 18 คน คณะกรรมการดำเนินการเสร็จได้สรุปว่าการดำเนินการคัดเลือกและการตัดไม้ ตามโครงการทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักการทดลอง ไม่ เป็นไปตามหลักวิชาการและไม่เป็นไปตามหลักการตัดไม้บำรุงป่า รายละเอียดปรากฏ ตามรายงานเอกสารหมาย จ.28 วันที่ 8 กันยายน 2530 อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้ ป่าไม้เขตแม่สะเรียงบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 16 โดยอ้างว่าสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็น สาระสำคัญแห่งนิติกรรม โดยเข้าใจว่าไม้ที่คัดเลือกออกเป็นไม้ที่มีลักษณะราบ คดงอ แผลงทำลาย ยืนต้นตาย เกววัลย์พัน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นสัญญาจึง ตกเป็นโมฆะ และจำเลยที่ 16 ได้ตัดไม้ที่ไม่มีรูปรอยตรา ต. และตรา บร.จึงถือว่า จำเลยที่ 16 เป็นฝ่ายผิดสัญญาปรากฏตามเอกสารหมาย จ.113 ป่าไม้เขตแม่สะเรียง ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 16 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530 ปรากฏตาม เอกสารหมาย จ.114

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกมีว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้ กระทำความผิดฐานใดหรือไม่ พยานโจทก์ดังกล่าวมีเหตุผลและสอดคล้องต้องกันทั้ง พยานดังกล่าวปฏิบัติไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เชื่อว่าเบิกความไปตามความ จริงส่วนทางนำสืบของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ที่ว่า จำเลยได้ว่าจ้างคนงานให้ช่วยเหลือ จำเลยคนละ 4 คน และการประทับตราเป็นความผิดพลาดของคนงานนั้น เห็นว่า คน งานเป็นผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของจำเลยดังนั้น จำเลยจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ส่วนที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 อ้างว่าที่การทำไม้ไม่ปรากฏร่องรอยตายภาคหรือโคนโพรง อาจเนื่องมาจากการชักลากหรือมีการตบแต่งไม้ก่อนชักลากนั้นเห็นว่า เป็นการกล่าว อ้างลอย ๆ ขาดเหตุผลข้อนำสืบของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่อาจฟังหักล้างพยานโจทก์ ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตรา บร. ซึ่งอนุญาตให้ตัดฟันไม้ที่ดีมี คุณค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ไม้ทรม ไม้ตายภาค ไม้สองนาง ไม้โคนโพรง หรือโคนไฟ

ใหม่ และตามคำสั่งป่าไม้เขตแม่สะเรียง ที่ 365/2529 เรื่อง การทำไม้และการตัดไม้ บำรุงป่าในโครงการทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารหมาย จ.41 แต่งตั้งให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเจ้าหน้าที่ไปสำรวจคัดเลือก ตัดไม้เพื่อเป็นการตัดไม้บำรุงป่าตามแนวทางปฏิบัติในการทำไม้ของโครงการ ทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารหมาย จ.13 ข้อ 7 ทุกประการโดยเคร่งครัด ซึ่งความในข้อ 7 ของเอกสารดังกล่าวมิให้ตัดไม้แก่จัด มี ขนาดโตเกินขนาดจำกัดมากและอยู่ในวัยเสื่อมโทรม หรือยอดไม่สมบูรณ์ และไม้ เสื่อมโทรมอื่น ๆ อีก การที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานตีตรา บร. อนุญาตให้ ตัดไม้ดีมีค่าทางเศรษฐกิจเป็นการขัดคำสั่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมป่าไม้หรือรัฐ เป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเมื่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตรา บร. แล้ว ยังได้ทำบัญชีสำรวจคัดเลือกตัดไม้เพื่อตัดไม้บำรุงป่าเสนอต่อป่าไม้เขต แม่สะเรียง ปรากฏตามเอกสารหมายจ.385, จ.386 และ จ.388 ซึ่งบัญชีดังกล่าวระบุ ในช่องหมายเหตุไม่เป็นความจริง แต่เป็นความเท็จจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้า พนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารดังกล่าว จึงมีความผิดฐานรับรองเป็นหลักฐานว่าได้ กระทำการตามที่ระบุในเอกสารดังกล่าวขึ้นอันเป็นความเท็จตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 162(1)

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 กระทำผิดฐานใดหรือไม่ ดังนี้จะเห็นได้ว่าพยานโจทก์ในส่วนนี้เบิกความสอดคล้อง ต้องกันทั้งมีพยานเอกสารหมายจ.302 สนับสนุนทำให้มีน้ำหนักมั่นคงยิ่งขึ้น พยาน จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 ที่อ้างว่าได้ตีตรา ร.บ.บนท่อนไม้ทุกต้นที่ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตีตรา บร. ไว้ไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ การที่จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 ตีตรา ร.บ. บนไม้ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว เป็นการขัดคำสั่งของป่าไม้เขตแม่สะเรียงที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และ

จำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 ไปตัดรา รข.บนไม้ที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตัดราบร.ไว้แล้ว
ปรากฏตามคำสั่งเอกสารหมายเลข จ.71 จ.75 และ จ.85 ถึง จ.92 การกระทำของจำเลย
ที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กรมป่าไม้หรือรัฐตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และการ
ที่จำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร
ได้ทำบัญชีตามเอกสารหมายเลข จ.381 รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้ตัดรา รข. บนไม้ที่
มีการคัดเลือกแล้วทุกต้นซึ่งเป็นความเท็จจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่
15 จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(1) ด้วย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 กระทำความผิดฐาน
เป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 ในการกระทำความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่เห็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตัด
ตรา บร.คัดเลือกไม้ที่จะทำการตัดโค่น ในขณะที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ยังไม่ทราบว่า
ใครเป็นผู้ประมูลตัดโค่นไม้และซื้อไม้ได้ ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 เป็น
ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดสำหรับจำเลยที่ 5 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 เป็น
ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ตัดรา รข. เฉพาะไม้ที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตัดรา บร.คัดเลือกไม้ไว้
แล้วจำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 ตัดโค่นไม้ที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตัดราไว้ และจำเลยที่
1 ที่ 16 และที่ 17 ตัดโค่นไม้ตามสัญญาจ้างตัดโค่นตัดทอนและขายไม้สักและไม้
กระยาที่ตัดเพื่อบำรุงป่าออกจากโครงการทดลองจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเอกสารหมายเลข จ.62 ถึงจ.64 เป็นการปฏิบัติตามสัญญา คดีฟังไม่
ได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในการกระทำความผิด
แต่ประการใด

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 กระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฐานร่วมกันทำไม้และมีไม้หวงห้ามที่ยังไม่ได้แปรรูปไว้ใน

ครอบครองหรือไม่ ดังนี้ จะเห็นได้ว่าพยานโจทก์เบิกความมีรายละเอียดมีเหตุผลทั้ง สอดคล้องเชื่อมโยงกันพยานจำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 ที่อ้างว่ารอยตราลบหายไปก็ ดี หรือมีคนอื่นนำไม้ผิติดกฎหมายมารวมไว้ที่หมอนของจำเลยที่ 16 ก็ดี ไม่อาจรับ ฟังได้เพราะที่รวมหมอนของจำเลยที่ 16 มีคนงานของจำเลยที่ 16 ฝ้าดูแลอยู่ ข้อ เท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 ร่วมกันทำไม้และมี ไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162(1)การกระทำความผิดสองกรรมให้ เรียงกระทงลงโทษ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำคุกคนละ 3 ปีฐาน เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใด ขึ้นอันเป็นความเท็จจำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 16 และที่ 17 มีความผิดตามพระ ราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 69 วรรคสอง, 73 วรรคสอง, 74 การกระทำ เป็นความผิดสองกรรมให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 17 คนละ 3 ปีปรับจำเลยที่ 16 เป็นเงิน 100,000 บาท ฐานมี ไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 17 คนละ 3 ปี ปรับจำเลยที่ 16 เป็นเงิน 100,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 และจำเลยที่ 11 ถึงที่ 15 คนละ 5 ปี จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 17 คนละ 6 ปี ปรับจำเลยที่ 16 เป็น เงิน 200,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ของกลางทั้งหมด นอกจากไม้ของกลางที่ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการอายัดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2536 และของกลางที่ศาลชั้นต้นสั่งคืนแก่เจ้าของแล้ว ให้ริบเสียทั้งสิ้นนอกจาก ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมปอง เสนเนียม-สมลักษณ์ จัดกระบวนการ-ไพศาล เจริญวุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ